



PUTUSAN

Nomor 6355 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. H. AMRANSYAH, M.Si., bertempat tinggal di Jalan Nusantara II, RT 02, Nomor 17, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. M. Andreas Y. Sutrisno, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Drs. H. M. Andreas Y. Sutrisno, S.H., M.M., yang beralamat di Jalan Delima Dalam, Nomor 15, RT 53, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024;
Pemohon Kasasi I, juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

HERYONO ADMAJA, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sebatik, RT 06, Pelabuhan, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abraham Ingan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abraham Ingan, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Ruko Alaya Junction LD-20, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2023;
Termohon Kasasi I;

D a n

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. I NYOMAN SUDIANA, bertempat tinggal di Jalan PM. Noor, RT 050, RW 000, Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

2. RAHOL SUTI YAMAN, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Gang Taruna, RT 010, RW 000, Sangatta Utara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Pamela Pramidya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Pamela Pramidya, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Antasari, Gang 1, Nomor 60, Kecamatan Sei Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2024;

Para Turut Termohon Kasasi, juga Para Pemohon Kasasi II;

D a n :

1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, beralamat di Jalan M. Ardan (Ring Road III), Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

2. CAMAT SAMARINDA UTARA, beralamat di Jalan Gunung Kapur, Lempake, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Suprayetno, S.Sos., dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan Pegawai Pemerintah Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2023;

3. LURAH SEMPAJA TIMUR, beralamat tinggal di Jalan Kestela 1, RT 29, Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat tidak melakukan perbuatan sewa menyewa tanah diatas tanah milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan I Nyoman Sudiana atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

2.1.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.545 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT39, Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 50 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan I Nyoman Sudiana,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM Noor,
- Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim,

sebagaimana Surat Pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2467/XII/KASU/2019 tanggal 16-12- 2019;

2.2.1. (satu) bidang tanah seluas 1.604 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT. 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 27/36 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ilham,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.,
- Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



- Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim, sebagaimana Surat Pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2468/XII/KASU/2019 tanggal 16-12- 2019,
- 3. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Rahol Suti Yaman atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:
 - 3.1.1 (satu) bidang tanah sebidang tanah seluas 2.200 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 44 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM. Noor,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Marimun,
 - Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana, sebagaimana Surat pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/503/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;
 - 3.2.1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 45 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Marimun,
 - Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana, sebagaimana Surat Pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/502/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;



4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat:
 - 4.1. Surat Pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2467/XTI/KASU/2019 tanggal 16-12-2019;
 - 4.2. Surat Pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2468/XIVKASU/2019 tanggal 16-12-2019;
 - 4.3. Surat pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di kantor kecamatan Samarinda Utara sesuai R.egistrasi Nomor 590/503/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;
 - 4.4. Surat Pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di kantor kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/502/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah-tanah sebagai berikut:
 - 5.1.1 (satu) bidang tanah seluas 2.545 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 50 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan I Nyoman Sudiana;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM Noor;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim;
 - 5.2.1 (satu) bidang tanah seluas 1.604 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT. 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 27/36 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan Ilham;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim;

5.3.1 (satu) bidang tanah sebidang tanah seluas 2.200 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 44 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM. Noor;
- Sebelah timur berbatasan dengan Marimun;
- Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana;

5.4.1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 45 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.;
- Sebelah timur berbatasan dengan Marimun;
- Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana;

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat karena telah mengklaim tanah milik Penggugat berdasarkan SHM Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat) tidak berada di atas tanah milik Penggugat atau tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat;



8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang digunakan di atas tanah milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar dari tanah milik Penggugat atau untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu Pengadilan Negeri Samarinda memerintahkan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
10. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat karena tidak memperoses permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat di keempat bidang tanah yang sudah dibeli Penggugat secara sah dari I Nyoman Sudiana dan Rahol Suti Yaman serta oleh karena Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat) di atas tanah milik Penggugat yang sudah dibeli secara sah dari I Nyoman Sudiana dan Rahol Suti Yaman;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.040.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - 11.1. Kerugian materiil: Rp40.000.000,00;
 - 11.2. Kerugian imateriil: Rp5.000.000.000,00;
12. Menghukum Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Eksepsi Tergugat:

- Bahwa surat kuasa khusus tidak sah karena mengandung cacat formil;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

- Bahwa gugatan Kurang Pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah secara hukum semua jual beli sebidang tanah antara Turut Tergugat II (I Nyoman Sudiana) yang berasal dari Turut Tergugat III (Rahol Suti yaman);
2. Penguasaan tanah yang terdaftar di kelurahan dengan Nomor Register 590/495/KEL/SPJP/2014 tanggal 9-9-2014 dan terdaftar di Kecamatan dengan Nomor Register 590/2901/IX/KASU/2014 tanggal 12/9/2014;
3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang terdaftar di Kelurahan dengan Registrasi Nomor 643/XII/KEL/SPIS/2014 tanggal 31-12-2014. Satu bidang tanah seluas 4.149 m²;
4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang terdaftar di kelurahan dengan Registrasi Nomor 590/726/XII/KEL/SPIS/2014 tanggal 31-12-2014;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar di kelurahan dengan Registrasi Nomor 590/726/XII/KEL/SPIS/2014 tanggal 31-12-2014;
6. Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan tanggal 9-12-2014 yang di tanda tangani oleh:
 1. H. Ipai sebagai Staff Kelurahan;
 2. Pajeri sebagai Ketua RT;
 3. Rahol Suti Yaman sebagai penunjuk batas;
 4. Nyoman Sudiana sebagai Pemohon/Pembeli;
7. Menyatakan seluruh bukti surat kepemilikan Turut tergugat II dinyatakan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah secara hukum jual beli sebidang tanah antara Turut Tergugat III (Rahol Suti Yaman) dengan Penggugat (Dr. Amransyah, M.Si);
2. Penguasaan Tanah yang terdaftar di kelurahan dengan Nomor Register 590/495/KEL/SPJS/2014 tanggal 9-9-2014 dan terdaftar di kecamatan dengan Nomor Register 590/2901/IX/KASU/2014 tanggal 12-9-2014 adalah sah menurut hukum;
3. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas dengan luas tanah 2.200 m² dari Rahol Suti Yaman (Turut tergugat III) ke Dr. H. Amransyah, M.Si. (Penggugat) yang terdaftar di Kelurahan dengan Nomor Register 590/306/SPJT/II/2020 tanggal 3-2- 2020 dan terdaftar di Kecamatan Nomor Register 590/503/II/KASU/2020 tanggal 10-2-2020 adalah sah menurut hukum;
4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa pada tanggal 2-12- 2019 adalah sah menurut hukum;
5. Surat Keterangan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan pada tanggal 2- 12-2019, adalah sah menurut hukum;
6. Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dengan luas tanah 2.250 m² Rahol Suti Yaman (Turut tergugat III) ke Dr. H. Amransyah, M.Si. (Penggugat) yang terdaftar di Kelurahan dengan Registrasi Nomor Register 590/305/SPJT/II/2020 tanggal 3-2-2020 dan terdaftar di Kecamatan Nomor Register 590/502/II/KASU/2020 tanggal 10-2-2020, adalah sah menurut hukum;
7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa pada tanggal 2-12- 2019 adalah sah menurut hukum;
8. Surat Keterangan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan pada tanggal 2-12-2019;

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



9. Menyatakan seluruh bukti surat kepemilikan Turut tergugat III dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr., tanggal 25 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi;

2. Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan I Nyoman Sudiana atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.545 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 50 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan I Nyoman Sudiana,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM Noor,
- Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim,

sebagaimana Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2467/XII/KASU/2019 tanggal 16-12-2019;

2.2. (satu) bidang tanah seluas 1.604 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara,



Kota Samarinda serta ukuran panjang 27/36 m dan lebar 50.9 m dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ilham,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.,
- Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim,

sebagaimana Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2468/XII/KASU/2019 tanggal 16-12-2019;

3. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Rahol Suti Yaman atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

3.1. (satu) bidang tanah sebidang tanah seluas 2.200 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 44 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM. Noor,
- Sebelah timur berbatasan dengan Marimun,
- Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana,

sebagaimana Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/503/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;

3.2. (satu) bidang tanah seluas 2.250 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 45 m dan lebar 50 m dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,



- Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Marimun,
 - Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana, sebagaimana Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/502/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;
4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai berikut:
- 4.1. Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2467/XI/KASU/2019 tanggal 16-12-2019;
 - 4.2. Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2468/XIV/KASU/2019 tanggal 16-12-2019;
 - 4.3. Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/503/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;
 - 4.4. Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/502/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah- tanah sebagai berikut:
- 5.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.545 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 50 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan I Nyoman Sudiana;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM Noor;



- Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim;
- 5.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.604 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 27/36 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Ilham;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim;
- 5.3. 1 (satu) bidang tanah sebidang tanah seluas 2.200 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 44 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM. Noor;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Marimun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana;
- 5.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 45 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Marimun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana;

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat karena telah mengklaim tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat) tidak berada di atas tanah milik Penggugat atau tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang digunakan di atas tanah milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar dari tanah milik Penggugat atau untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu Pengadilan Negeri Samarinda memerintahkan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara/kepolisian;
10. Menghukum Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/dahulu Turut Tergugat II Konvensi;
4. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.218.000,00 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);Bahwa pada banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT SMR., tanggal 7 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Maret 2024 Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Maret 2024 Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Maret 2024 Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Turut Terbanding II dan III semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 2 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/KAS/2024/Pdt.Smr., *juncto* Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 2 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/KAS/2024/Pdt.Smr., *juncto* Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda atas perkara Nomor 100/PDT/2024/PT Smr., tanggal 7 Juni 2024;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda atas perkara Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr., tanggal 25 Maret 2023;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.;

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta agar:

Dalam Rekovens:

- Menerima permohonan kasasi dari Turut Pemohon/dahulu Turut Terbanding II dan III/dahulu Turut Tergugat II dan III;
- Mengabulkan seluruh permohonan, Turut Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 29 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



Bahwa Pengadilan Tinggi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa bukti (T.1a) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04231 sekarang Nomor 01939, sedangkan berdasarkan bukti Penggugat (P.36) berupa Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda perihal Mohon Diberikan Surat Keterangan Yang Berhubungan Dengan Tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 4231 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249, Kelurahan Sempaja, ditujukan kepada Sdr. Justina Lucky, S.H., (Penasehat Hukum) , yang pada pokoknya membuktikan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 tersebut tidak berada di tanah objek sengketa, yaitu :

1. Untuk objek sengketa tanah seluas 2.545 m², terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (d/h RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Pelepasan Hak Nomor 590/3628/SPJT/XII/2019, tanggal 16-12-2019 dari Sdr. 1 Nyoman Sudiana kepada Dr. H. Amransyah, MSi (Penggugat),
2. Untuk objek sengketa tanah seluas 1.604 m², terletak di Jalan PM Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Surat Pelepasan Hak Nomor 590/2468/XII/KASU/2019, tanggal 16 Desember 2029 dari Sdr. I Nyoma Sudiana kepada Dr. H. Amransyah, M.Si., (Penggugat), dan
3. Untuk objek sengketa tanah seluas 2.200 m², terletak di Jalan PM. Noor, RT 50 Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda Utara, Surat Pelepasan Hak Nomor 590/502/II/KASU/2020, tanggal 10-02-2020, pelepasan dari Rahol Suti Yaman kepada Dr. H. Amransyah, M.Si., (Penggugat).
4. Untuk objek sengketa tanh seluas 2.250 m², terletak di Jalan. PM Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (d/h RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Bahwa semua surat pelepasan hak tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 2 Desember 2019, yang diketahui oleh Ketua RT 01 dan Lurah Sempaja Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti (P.27) berupa Berita Acara Klarifikasi Pertanahan Nomor 81/11/2022, tanggal 14 Februari 2022 Tumpang-Tindih Permohonan a.n. Amransyah Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1939/Sempaja Timur antara Sdr. Amransyah dan Sdr. Heryono Admaja dan Sdri. Ernie Agus Wati, dibuat oleh Kantor BPN Kota Samarinda bukti tersebut berkaitan dengan petitum angka 7 gugatan Penggugat, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat I, IV dan V tidak dapat membantah bukti Penggugat (P.27) berupa fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pertanahan Nomor 579/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021 tersebut dan dapat pula ditunjukkan lokasi bidang tanah milik Tergugat, sebelum adanya transaksi peralihan atas tanah tersebut kepada Penggugat;

Bahwa begitu juga saksi-saksi dari Tergugat tidak ada yang menunjukkan adanya penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 (sekarang Nomor 1939), tanggal 04-03-1999 (T.1a),
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2248 tanggal 26-11-1996 (T.1b),
- tidak ditemukan adanya riwayat asal-usul tanah sebelum adanya pembelian tanah oleh Tergugat dari Hj. Zuristi dan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemetaan;

Bahwa bukti (T.2a) berupa Hasil Pengukuran tanggal 4 Agustus 2009, disebutkan dengan catatan "*Untuk selanjutnya gambar, bentuk dan luas yang tercantum dalam SU No. 794/1999 tanggal 23 Pebruari 1999 (gambar lama) dinyatakan tidak berlaku lagi*" dan dalam bukti (T.7) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 tertulis nama pemegang hak sebelumnya H. Suriati terdapat tanda berupa coretan di atas nama sebelumnya dan paraf serta tanggal 5/11 '97 serta di bawahnya terdapat catatan "*untuk selanjutnya gambar, bentukan dan luas yang tercantum dalam SU Nomor 2458/1996, tanggal 5 Agustus 1996 (gambar lama) dinyatakan tidak berlaku lagi*".

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan tersebut, pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda sudah tepat yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat I, IV dan V tidak dapat membantah bukti dari Penggugat bertanda (P.27) berupa Berita Acara Klarifikasi Pertanahan Nomor 579/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, sehingga lokasi awal bidang tanah yang diperoleh Tergugat adalah sebelum terjadinya pembelian tanah oleh Tergugat dari Ny. Hj. Zuristi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Dr. H. AMRANSYAH, M.Si., dan Para Pemohon Kasasi II: 1. I NYOMAN SUDIANA, 2. RAHOL SUTI YAMAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 100/PDT/2024/PT SMR., tanggal 7 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr., tanggal 25 Maret 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Dr. H. AMRANSYAH, M.Si.**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. I NYOMAN SUDIANA**, dan **2. RAHOL SUTI YAMAN**, tersebut;

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 100/PDT/2024/PT SMR., tanggal 7 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr., tanggal 25 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi;

2. Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan I Nyoman Sudiana atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

2.1.1 (satu) bidang tanah seluas 2.545 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 50 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan I Nyoman Sudiana,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM Noor,
- Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim,

sebagaimana Surat Pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2467/XII/KASU/2019 tanggal 16-12-2019;

2.2.(satu) bidang tanah seluas 1.604 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara,

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



Kota Samarinda serta ukuran panjang 27/36 m dan lebar 50.9 m dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ilham,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.,
- Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim,

sebagaimana Surat Pelepasan hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2468/XII/KASU/2019 tanggal 16-12-2019;

3. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Rahol Suti Yaman atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

3.1. (satu) bidang tanah sebidang tanah seluas 2.200 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 44 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM. Noor,
- Sebelah timur berbatasan dengan Marimun,
- Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana,

sebagaimana Surat pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di kantor kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/503/II/KASU/2020 tanggal 10-02- 2020;

3.2. (satu) bidang tanah seluas 2.250 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 45 m dan lebar 50 m dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman,



- Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Marimun,
 - Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana, sebagaimana Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/502/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;
4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai berikut:
- 4.1. Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2467/XII/KASU/2019 tanggal 16-12-2019;
 - 4.2. Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/2468/XIV/KASU/2019 tanggal 16-12-2019;
 - 4.3. Surat pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/503/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;
 - 4.4. Surat Pelepasan Hak tanggal 02-12-2019 dan telah teregistrasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara sesuai Registrasi Nomor 590/502/II/KASU/2020 tanggal 10-02-2020;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah- tanah sebagai berikut:
- 5.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.545 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT. 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 50 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan I Nyoman Sudiana;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM Noor;



- Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim;
- 5.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.604 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 27/36 m dan lebar 50.9 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Ilham;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Ibrahim;
- 5.3. 1 (satu) bidang tanah sebidang tanah seluas 2.200 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 44 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan PM. Noor;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Marimun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana;
- 5.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m² yang terletak di Jalan PM. Noor, RT 50, Kelurahan Sempaja Timur (dahulu RT 39, Kelurahan Sempaja Selatan) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda serta ukuran panjang 45 m dan lebar 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Rahol Suti Yaman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Dr. H. Amransyah, M.Si.;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Marimun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan I Nyoman Sudiana;

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024



6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat karena telah mengklaim tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat);
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat) tidak berada di atas tanah milik Penggugat atau tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat;
 8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4231 atas nama Heryono Admaja (Tergugat) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang digunakan di atas tanah milik Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar dari tanah milik Penggugat atau untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu Pengadilan Negeri Samarinda memerintahkan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
 10. Menghukum Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 3. Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/dahulu Turut Tergugat II Konvensi;
 4. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi;
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani Secara Elektronik

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 6355 K/Pdt/2024